



Guia do PCMA no Tocantins

Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais — tudo que o engenheiro ambiental precisa saber sobre o Decreto Estadual nº 7.184/2026.



1. O QUE É O PCMA

O **Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais (PCMA)** é um instrumento de gestão ambiental que permite transformar o valor de multas ambientais simples em **transferência de bens ou prestação de serviços** voltados à recuperação e conservação do meio ambiente.

Operacionalizado pelo **Naturatins**, o Programa regulamenta uma autorização legislativa existente desde 2002 — por meio da Lei Estadual nº 1.325/2002 — mas que somente agora ganha procedimento, prazos e critérios definidos com o Decreto Estadual nº 7.184/2026. **A adesão não é um direito automático do autuado** — é uma decisão discricionária da Administração Pública, baseada na conveniência e no interesse ambiental.



2. EIXOS PRIORITÁRIOS DE ATUAÇÃO



CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Treinamento e aperfeiçoamento de servidores públicos da área ambiental do Naturatins.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Campanhas de conscientização e disseminação de temas que promovam a consciência ecológica.



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Recuperação de áreas degradadas, ecossistemas, fauna, flora e UCs. Mitigação às mudanças climáticas.



3. QUEM PODE PARTICIPAR

REQUISITOS PARA ADEÇÃO

- ✓ Ser o próprio autuado no processo administrativo
- ✓ Protocolar o pedido até o prazo das alegações finais
- ✓ Indicar expressamente a modalidade desejada (direta ou indireta)
- ✓ Concordar com a reparação integral do dano (obrigação paralela e independente da multa)
- ✓ Na modalidade direta: exigência de responsável técnico com **CTF e ART** regulares
- ✓ Ausência de registro de reincidência nas infrações administrativas ambientais

VEDAÇÕES ABSOLUTAS

- ✗ Reincidência em infrações administrativas ambientais
- ✗ Infração que resulte em morte humana
- ✗ Uso de métodos cruéis para abate ou captura de animais
- ✗ Autuado já beneficiário de outros programas de regularização com benefícios sobre multas
- ✗ Débito inscrito em dívida ativa ou em fase de execução fiscal (*salvo Art. 18*)
- ✗ Solicitação após o encerramento do prazo das alegações finais no processo administrativo

4. MODALIDADES E DESCONTOS

MODALIDADE	COMO FUNCIONA	MOMENTO DO REQUERIMENTO	DESCONTO
DIRETA	O próprio atuado elabora e executa o projeto ambiental, com responsável técnico (CTF + ART), seguindo diretrizes do Naturatins.	Juntamente com a defesa administrativa	40%
DIRETA	Mesmas condições acima.	Até o prazo das alegações finais	35%
INDIRETA	O atuado adere a projeto previamente indicado pelo Naturatins. Pagamento via DARE ao FUEMA ou entrega de bens/serviços delimitados.	Juntamente com a defesa administrativa	60%
INDIRETA	Mesmas condições acima.	Até o prazo das alegações finais	50%

⚠ Atenção: O custo do projeto deve ser **igual ou superior ao valor da multa após o desconto**. O valor resultante não pode ser inferior ao mínimo legal previsto para a infração. Os projetos devem ser executados prioritariamente no bioma e na região onde o ilícito ambiental ocorreu.

5. FORMAS DE CONVERSÃO ACEITAS

i FUEMA: O Fundo Estadual do Meio Ambiente é a conta de destino dos recursos da conversão indireta. Os valores são geridos pelo Naturatins e aplicados exclusivamente em ações de proteção, recuperação e conservação ambiental no Tocantins.

MODALIDADE DIRETA — SERVIÇOS E BENS	MODALIDADE INDIRETA — VIA FUEMA
✓ Elaboração e execução de projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD) ✓ Plantio e manutenção de mudas nativas no bioma afetado ✓ Monitoramento de fauna e flora em Unidades de Conservação ✓ Cercamento e proteção de Áreas de Preservação Permanente (APP) ✓ Programas de educação ambiental voltados a comunidades locais ✓ Implantação de corredores ecológicos e sistemas agroflorestais	✓ Recolhimento de DARE ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FUEMA) ✓ Doação de equipamentos e maquinários para o Naturatins ✓ Fornecimento de insumos (mudas, sementes, fertilizantes) para programas estaduais ✓ Entrega de veículos ou embarcações para fiscalização ambiental ✓ Adesão a projetos coletivos já aprovados pelo Naturatins ✓ Fornecimento de equipamentos de tecnologia e monitoramento ambiental



6. FLUXO DO PROCESSO

1

REQUERIMENTO

Protocolo do pedido indicando a modalidade. Na modalidade direta, apresentar o projeto ou solicitar dilação de até 30 dias para entregá-lo.

2

ANÁLISE TÉCNICA

O Conselho Técnico Superior (CTS) avalia o projeto. A CJAI pode solicitar ajustes em até 30 dias antes de proferir a decisão final.

3

DECISÃO DA CJAI

A Comissão de Julgamento emite decisão motivada sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de conversão.

4

ASSINATURA DO TCCM

O atuado assina o Termo de Compromisso, que suspende a exigibilidade da multa e dá início ao período de monitoramento.



7. O PROJETO TÉCNICO AMBIENTAL (MODALIDADE DIRETA)

Na modalidade direta, o atuado deve apresentar um **projeto técnico ambiental** elaborado e assinado por profissional habilitado, com **CTF ativo no Ibama** e **ART recolhida** no CREA ou CFBio. O projeto é submetido ao CTS do Naturatins para aprovação técnica antes da celebração do TCCM.

⚠️ Atenção do profissional: A responsabilidade pela execução fiel do projeto é do responsável técnico. O descumprimento das metas implica rescisão do TCCM, retomada da exigibilidade da multa integral e possibilidade de sanções ao profissional no Conselho de classe.

CONTEÚDO MÍNIMO

✓ Diagnóstico ambiental da área afetada

✓ Metodologia de recuperação e cronograma físico

✓ Estimativa de custo $\geq$ valor da multa com desconto

✓ Indicadores de monitoramento e metas mensuráveis

✓ Georeferenciamento e identificação do bioma

DOCUMENTAÇÃO DO RT

✓ ART ou RRT quitada referente ao projeto

✓ Certidão CTF/Ibama ativa e regular

✓ Habilitação profissional compatível com a atividade

✓ Declaração de responsabilidade técnica

✓ Cópia do registro profissional vigente (CREA ou CFBio)

PRAZOS IMPORTANTES

✓ Até **30 dias** adicionais para entrega do projeto

✓ Até **30 dias** para ajustes solicitados pelo CTS

✓ Relatórios periódicos conforme cronograma do TCCM

✓ Prazo de execução: **90 dias a 10 anos**

✓ Vistoria periódica pelo Naturatins para acompanhar a execução

8. TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DE MULTA (TCCM)

VIGÊNCIA

O prazo varia de **90 dias a 10 anos**, com possibilidade de uma única prorrogação justificada, respeitado o limite máximo de 10 anos. O cronograma deve ser definido no ato da assinatura.

EFEITO IMEDIATO

A assinatura **suspende a exigibilidade da multa** até o cumprimento integral das obrigações. O processo administrativo, porém, **não é encerrado** — fica suspenso até a quitação do TCCM.

MONITORAMENTO

O Naturatins realiza vistorias periódicas e avalia relatórios de progresso. O extrato do TCCM é **publicado no Diário Oficial do Estado**, garantindo transparência ao processo.

DESCUMPRIMENTO

Inscrição imediata em **dívida ativa** + execução judicial (esfera cível) + multa moratória de até o **dobro do valor convertido**. Não há nova chance de conversão.

9. PONTOS ESSENCIAIS PARA O ENGENHEIRO AMBIENTAL



A ADMINISTRAÇÃO É SOBERANA

A conversão é uma faculdade da gestão pública. O infrator propõe — o Estado decide se a proposta agrega valor real à proteção ambiental do Tocantins. Não há direito adquirido.



MULTA ≠ REPARAÇÃO DO DANO

A conversão da multa não substitui a obrigação de reparar o dano físico causado ao meio ambiente. São duas obrigações independentes, paralelas e cumulativas.



TEMPO É DESCONTO

Agir na defesa garante 60% (indireta) ou 40% (direta). Aguardar as alegações finais reduz para 50% ou 35%. Celeridade é a melhor estratégia para o cliente.



CTF E ART OBRIGATÓRIOS

Não há projeto técnico válido sem responsável habilitado. Verifique a regularidade do CTF/Ibama e o recolhimento da ART antes de assumir qualquer projeto.



BIOMA E LOCALIDADE IMPORTAM

A execução deve ocorrer prioritariamente no bioma e na região onde a infração ocorreu. O Naturatins avalia esse critério de pertinência territorial na análise técnica.



NOVA FRENTE DE MERCADO

A modalidade direta cria demanda contínua por engenheiros ambientais para elaborar PRADs e projetos de conservação. Posicione-se como referência técnica agora.